



P U T U S A N

Nomor : 1074/Pid.An./2012/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ditingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

N a m a : **TERDAKWA ANAK**
Tempat lahir : Buleleng.
Tanggal lahir : 23 Pebruari 1996 / 16 tahun.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kab.Buleleng.
Pekerjaan : pelayan toko Batara Sport Tabanan.
A g a m a : Hindu.
Pendidikan : SMP Tamat.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 05 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Nopember 2012.

Terdakwa didepan persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum

meskipun.....



meskipun dari Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum HARI PURWANTO,SH. Advokad/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum “ ADHI SOGATA” jalan Antasura No.18 Benaya Peguyangan Denpasar berdasarkan Surat Penetapan No.1074/Pen.Pid.An/2012/PN.Dps. tertanggal 06 Nopember 2012.

Terdakwa didepan persidangan di dampingi oleh Petugas BAPAS Kelas I Denpasar serta oleh orang tua terdakwa.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah mempelajari hasil penelitian Masyarakat (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Denpasar.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didepan sidang.

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan.

Telah mendengar keterangan orang tua Terdakwa dan petugas dari BAPAS Kelas I Denpasar dipersidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAKsecara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ sebagaimana dalam

dakwaan.....



dakwaan alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong baju kaos warna hitam,
 - 1(satu) potong celana pendek kain warna hitam,
 - 1(satu) potong kaos warna hitam bergambar didepan dan dibelakangnya.
 - 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam,
 - 1(satu) potong baju kaos warna merah muda dengan gambar dibagian depan,
 - 1 (satu) potong celana panjang strait warnabiru dongker,Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dari terdakwa dan petugas dari BAPAS Kelas I Denpasar yang intinya terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa dan petugas BAPAS Kelas I Denpasar yang pada intinya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam.....



didalam surat dakwaannya sebagai berikut :-----

Pertama :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 1500 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Lapangan Umum Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban SAKSI KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban SAKSI KORBAN berada di lapangan Umum Mengwi kemudian datang terdakwa dan teman-temannya diantaranya yaitu I MADE SUDIANA alias DEDUT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi I KADEK ADI WIDIANTARA alias DANDI, saksi I PUTU HERDIANA PUTRA alias HERDI, saksi DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA alias DEWA MANDRAK lalu terdakwa berkenalan dengan saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu terdakwa menghampiri teman-temannya sedangkan saksi korban SAKSI KORBAN saat itu sedang ngobrol bersama DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA alias DEWA MANDRAK tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban SAKSI KORBAN masuk kedalam stadion bulu tangkis lalu terdakwa bersama saksi MADE SUDIANA alias DEDUT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi I KADEK ADI WIDIANTARA alias DANDI, saksi I PUTU HERDIANA PUTRA alias HERDI, ikut masuk kedalam stadion bulutangkis ;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berada didalam stadion bulu tangkis terdakwa memeluk saksi korban SAKSI KORBAN dari belakang, kemudian memegang kedua tangan saksi korban lalu terdakwa mencium pipi kiri saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu I MADE SUDIANA alias DEDUT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik tangan saksi korban NI KADEK INDAH CANDRA DEWI

dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak kedalam kamar mandi, kemudian terdakwa mengikutinya masuk kedalam kamar mandi sesampai di kamar mandi terdakwa mencium bibir saksi korban SAKSI KORBAN ;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 370/634/12/BRSU tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I.G.N. AWiraputra, Sp. OG dokter pada rumah sakit :

Tidak ditemukannya adanya robekan pada selaput dara (Hymen Intak/selaput dara masih utuh).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

Ke-Dua:

-- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Lapangan Umum Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban SAKSI KORBAN padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas saksi korban SAKSI KORBAN belum waktunya untuk dikawin, yang ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban SAKSI KORBAN berada di Lapangan Umum Mengwi kemudian datang terdakwa dan teman-temannya diantaranya yaitu I MADE SUDIANA alias DEDUT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi I KADEK ADI WIDIANTARA alias DANDI, saksi I PUTU HERDIANA PUTRA alias HERDI, saksi DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA alias DEWA MANDRAK lalu terdakwa berkenalan dengan saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu terdakwa menghampiri teman-temannya sedangkan saksi korban NI KADEK INDAH CAN DRA DEWI saat itu sedang ngobrol bersama DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA alias DEWA MANDRAK tidak

lama.....



lama kemudian terdakwa melihat saksi korban SAKSI KORBAN masuk kedalam stadion bulu tangkis lalu terdakwa bersama saksi I MADE SUDIANA alias DEDUT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). saksi I KADEK ADI WIDIANTARA alias DANDI, saksi I PUTU HERDIANA PUTRA alias HERDI, ikut masuk kedalam stadion bulutangkis ;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berada didalam stadion bulu tangkis terdakwa memeluk saksi korban SAKSI KORBAN dari belakang , kemudian memegang kedua tangan saksi korban SAKSI KORBAN lalu terdakwa mencium pipi kiri saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu I MADE SUDIANA alias DEDUT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik tangan saksi korban SAKSI KORBAN dan mengajak kedalam kamar mandi, kemudian terdakwa mengikutinya masuk kedalam kamar mandi sesampai dikamar mandi terdakwa mencium bibir saksi korban SAKSI KORBAN, padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi korban SAKSI KORBAN masih sekolah atau setidaknya tidak mengetahui bahwa umurnya belum genap lima belas tahun ;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 370/634/12/BRSU tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh di. I.G.N.A. Wiraputra, SpOG dokter pada rumah sakit Pemerintah Kabupaten Tabanan Dengan kesimpulannya:

Tidak ditemukannya adanya robekan pada selaput dara (Hymen Intak/selaput dara masih utuh).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan membenarkannya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan kedepan persidangan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi SAKSI KORBAN :

- Bahwa Terdakwa mencium saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Agustus.....



Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di stadion bulu tangkis di GOR Lapangan Umum Mengwi, Kab. Badung saksi janji dengan DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA alias DEWA MANDRAK untuk ketemuan tidak lama kemudian terdakwa bersama teman-temannya termasuk terdakwa ;-----

- Bahwa saksi sebelumnya dengan terdakwa tidak kenal dan baru berkenalan dengan Terdakwa di lapangan Umum Mengwi dan terdakwa menanyakan kepas berapa lalu saksi jawab kelas II SMP ;---
- Bahwa waktu itu Terdakwa mau mencium saksi dan saat itu saksi berusaha menghindar dan saat tangan saksi dipegang saksi berusaha melepas dan yang terlepas hanya satu tangan saja yang satu ;-----
- Bahwa setelah saksi berkenalan dengan Terdakwa, kemudian saksi diajak masuk kedalam stadion bulu tangkis dan setelah berada didalam stadion lalu saksi dipeluk dari arah depan sambil mencium pipi saksi oleh terdakwa serta memeluk saksi dari belakang ;-----
- Bahwa waktu Terdakwa mencium saksi, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi hanya memeluk dan mencium saksi secara paksa ;-----
- Bahwa setelah itu I MADE SUDIANA alias DEDUT menarik tangan saksi secara paksa agar saksi rnengikutinya kedalam kamar mandi dan terdakwa ikut masuk kedalam kamar mandi di dalam kamar mandi terdakwa memegang kedua pundak saksi sambil mencium bibir saksi ;-----
- Bahwa situasi didalam stadion pintu dalam keadaan terbuka, ruangan dalam keadaan terang dan didalam stadion ada sekira 7 orang sedangkan keadaan didalam kamar mandi pintu terbuka suasana remang-remang;-----

- Bahwa.....



- Bahwa saksi tidak ada merasakan kenikmatan dan merasa tidak senang diperlakukan seperti itu dan saksi tidak ada membalas peukan atau ciuman dan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi berada di lapangan umum Mengwi pada saat itu adalah untuk bertemu dengan DEWA MANDRAK karena sebelumnya telah janji untuk bertemu disana ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi merasa malu, rnarah dan sedih terlebih setelah pencabulan yang saksi alami tersebut ternyata direkam oleh DEWA MANDRAK dan videonya tersebut tersebar dan diketahui oleh orang banyak;-----
- Bahwa saksi direkam oleh Dewa Mandrak saat saksi dicium oleh Terdakwa, kemudian vidio tersebut disebarkan kepada orang lain dan akhirnya orang tua saksi tahu dan merasa malu, akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar didepan dan dibelakangnya, 1 (satu) buah celana panjang keans warna hitam, 1 (satu) buah baaju kaos warna merah muda dengan gambar dibagian depan, 1 (satu) buah celana panjang strait warna biru dongker ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak ada keterangan lain lagi yang perlu saksi berikan dan saksi juga sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik, semua keterangan yang telah saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar semua dan tidak ada perubahan lagi ; -----

2.saksi NI KETUT ARIATI :

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mencium paksa anak saksi (saksi korban) dan saat anak saksi dicium oleh terdakwa direkam.....



direkam dengan HP oleh temannya yang bernama Dewa Mandrak dan vidionya disebar luaskan kepada oranglain ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2012, bertempat di Lapangan Umum Mengwi, Kab. Badung ;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu terdakwa mencium saksi korban, tetapi saksi tahu setelah saksi mendengar dari orang-orang kalau video ciuman tersebut telah tersebar kemana-mana, sehingga saksi menjadi malu, lalu saksi laporkan kejadian tersebut ke Polisi ;-----
- Bahwa saksi korban adalah anak saksi yang saat ini baru berumur 13 tahun dan duduk dikelas 2 SMP. ;-----
- Bahwa saksi sempat melihat video tersebut dan ternyata benar, Terdakwa telah memeluk dan mencium saksi korban ;-----
- Bahwa saksi mengetahui berdaranya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 setelah diberitahu oleh seseorang bahwa yang didalam video adalah anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN kemudian saksi melihat video tersebut dan saksi melihat bahwa anak saksi yaitu korban telah dipeluk dan dicium oleh beberapa orang ;-----
- Bahwa benar keluarga saksi dengan keluarga terdakwa telah mengadakan perdamaian dan keluarga saksi telah memaafkan terdakwa;-----

3.saksi I KADEK ADI WIDIANTARA als. DANDI :

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah mencium saksi korban SAKSI KORBAN ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di stadion Bulutangkis di Lapangan Umum Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;-----
- Bahwa.....



- Bahwa benar, terdakwa telah memeluk saksi korban NI KADEK NDAH CANDRA DEWI dan belakang dan saksi melihat saat Terdakwa memeluk saksi korban SAKSI KORBAN dari belakang, dan saksi korban SAKSI KORBAN melakukan perlawanan dengan cara melepaskan pelukan dari Terdakwa;-----

- Bahwa saksi korban SAKSI KORBAN asih sekolah SMP kelas 2. ;-----

- Bahwa terdakwa mencium saksi korban sampai bisa tersebar luas, karena waktu itu kejadiannya direkam oleh Dewa Mandrak dengan menggunakan HP lalu Vidio tersebut disebar luaskan kepada orang lain;-----

4.saksi I PUTU HERDIANA PUTRA als. ERDI :

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah mencium secara paksa saksi korban SAKSI KORBAN ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di stadion Bulu tangkis di Lapangan Umum Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;-----
- Bahwa saksi melihat saat di dalam stadion terdakwa telah memeluk saksi korban SAKSI KORBAN dari belakang. Dan didalam kamar mandi ;-----

5.saksi I DEWA PUTU ADI SUANTARA PUTRA als. DEWA MANDRAK :

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah mencium secara paksa saksi korban SAKSI KORBAN ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, sekira jam 15.00 wita bertempat di stadion Bulutangkis di Lapangan Urnurn Mengwi, Kec. MengwE, Kab. Badung ;-----
- Bahwa.....



- Bahwa benar, saat itu saksi melihat Terdakwa merneluk dan mencium bibir korban yang disudutkan ke tembok ;-----
- Bahwa selain itu saksi melihat Terdakwa bersama DEDUT bersama-sama menarik tangan korban dan mengajak korban ke dalam kamar mandi tetapi saksi tidak melihat ikut mencium saksi korban ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa dan DEDUT menarik tangan korban dan mengajaknya ke dalam kamar mandi, saksi juga tidak mengetahui dan tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, DEDUT dan korban di dalam kamar mandi ;-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban NI KADEK CANDRA DEWI ada melakukan perlawanan dengan cara berusaha menghindar saat dicium dan berusaha melepaskan pelukan Terdakwa, saksi juga melihat saksi korban seperti menolak saat Terdakwa dan DEDUT menarik tangan korban ke dalam kamar mandi ;-----
- Bahwa posisi Terdakwa saat mencium bibir korban, Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan dengan korban, Terdakwa merneluk dan arah depan korban dengan kedua tangannya melingkar di pinggang korban dan memepetkan korban di tembok ;-----
- Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN masih sekolah SMP kelas 2. ;-----

6.saksi **I MADE ADI SUARJANA als. BOBO** :

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah mencium secara paksa saksi korban SAKSI KORBAN ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di stadion Bulutangkis di Lapangan Umum Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan DEDUT, ERDI, DEWA
MANDRAK.....



MANDRAK, MADE LUHUR dan KADEK Als. TUYUL berada di lapangan Mengwi, kemudian saksi bersarma teman-temannya yang lain masuk kedalam stadion bulutangkis, sampai didalam stadion saksi melihat saksi korban, SAKSI KORBAN pada saat itu saksi melihat saksi korban sudah dipeluk dan depan oleh Terdakwa, saksi lalu menghampini saksi korban dan Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak mereka keluar dan stadion namun saat itu Terdakwa tetap memeluk saksi korban dan belakang, kemudian saksi melihat saksi korban diajak masuk kedalam WC oleh Terdakwa, kemudian saksi, DANDI, LUHUR, ERDI dan DEWA MANDRAK ikut masuk ke dalam WC namun saksi, ERDI dan DANDI keluar dari WC sedangkan yang lain masih didalam WC ;-----

- Bahwa saksi korban SAKSI KORBAN masih sekolah SMP kelas 2 ;-----

7.saksi **MADE SUDIANA als. DEBUT** :

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah mencium secara paksa saksi korban SAKSI KORBAN ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di stadion Bulutangkis di Lapangan Umum Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban hanya sebatas wajahnya saja, karena saksi korban sering lewat didepan rumah saksi di Br. Suralaga dan saksi mengenal korban pada hari Jumat saat paing Galungan tanggal 31 Agustus 2012 saat bertemu di lapangan umum Mengwi ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian, yang saksi lihat Terdakwa saat di stadion bulu tangkis memeluk saksi korban dan depan dan belakang dengan.....



dengan rnenggunakan kedua tangan, sedangkan di dalam kamar mandi Terdakwa mencium bibir konban ;-----

- Bahwa pada saat di dalarn stadion saksi melihat Terdakwa memeluk dan mencium saksi korban ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju Kaos Warna hitam, 1 (satu) buah Celana pendek kain warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar didepan dan dibelakangnya. 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna rnerah muda dengan gambar dibagian depan dan 1 (satu) buah celana panjang strait warna biru dongker yang dipakai oleh Terdakwa saksi saksi korban waktu itu ;-----
- Bahwa saksi korban SAKSI KORBAN masih sekolah SMP kelas 2 ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) potong baju kaos warna hitam ;
- 1(satu) potong celana pendek kain warna biru hitam ;
- 1(satu) potong baju kaos warna hitam bergambar depan dan belakang ;
- 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam ;
- 1(satu) potong baju kaos warna merah muda bergambar bagian depan ;
- 1(satu) potong celana panjang strait warnabiru dongker.

Yang atas barang bukti tersebut telah diakui oleh saksi korban maupun Terdakwa adalah miliknya dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan sita secara sah oleh pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan.....



keterangan **Terdakwa** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa lahir pada tanggal 23 Pebruari 1996 dan pada saat kejadian usia terdakwa belum genap 18 tahun sehingga terhadap terdakwa masih tergolong anak-anak.
- Bahwa, terdakwa pernah sekolah lulus SMP dan saat ini membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai pelayan toko.
- Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban hanya tahu saja tetapi ketika saksi korban dengan teman terdakwa yaitu Dewa Putu Adi Suantra Putra alias Dewa Mandrak berada dilapangan umum Mengwi terdakwa diperkenalkan dengan saksi korban oleh Dewa Mandrak dan waktu itu terdakwa mengetahui kalau saksi korban saat itu masih duduk dikelas 2 SMP.
- Bahwa, pada waktu dilapangan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 15.00 WITA terdakwa sempat ngobrol dengan saksi korban dan dilapangan tersebut terdakwa sempat mencium pipi saksi korban dan waktu itu saksi korban diam.
- Bahwa, oleh karena saksi korban diam atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi korban bersama terdakwa dengan berboncengan sepeda motor milik saksi korban terdakwa dengan saksi korban pergi ke stadion bulu tangkis yang tidak begitu jauh dari lapangan umum Mengwi tersebut.
- Bahwa, sesampai di dalam stadion terdakwa telah memeluk saksi korban dari belakang kemudian memegang kedua tangan saksi korban dan mencium pipi kiri saksi korban yang waktu itu menurut terdakwa dari saksi korban tidak ada penolakan tetapi saat itu sempat menepis tangan terdakwa.
- Bahwa.....



- Bahwa, karena ditempat tersebut banyak teman terdakwa saksi korban merasa takut sehingga saksi korban oleh I Made Suidana alias Debut menarik saksi korban kedalam kamar mandi dilingkungan stadion tersebut dan kemudian terdakwa mengikuti mereka dan didalam kamar mandi tersebut terdakwa kembali mencium pipi dan bibir saksi korban setelah itu terdakwa dan saksi korban keluar dan mengobrol seperti biasa dan baru sekitar jam 16.00 WITA lebih saksi korban dan terdakwa pulang.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui kalau ada teman terdakwa yang iseng merekam perbuatan terdakwa sewaktu mencium pipi saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **orang tua terdakwa** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi selaku orang tua dari terdakwa merasa terpukul dengan apa yang terjadi terhadap terdakwa dan saksi berharap supaya terdakwa kalau memang bersalah mendapat hukuman yang sering-ringannya mengingat hanya terdakwa yang membantu saksi didalam mencari nafkah untuk keluarga.
- Bahwa, keadaan keluarga terdakwa pas-pasan sehingga terdakwa tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah lebih tinggi hanya sampai di SMP karena terbentur biaya.
- Bahwa, saksi selaku orang tua terdakwa juga ikut menyesal atas apa yang sedang terdakwa hadapi saat ini karena terlalu percaya pada apa yang saksi lihat yaitu kebiasaan terdakwa bila dirumah tanpa mengetahui bagaimana pergaulan terdakwa diluar rumah.
- Bahwa, saksi selaku orang tua terdakwa sehubungan dengan apa yang harus dialami oleh terdakwa yaitu disidang dan ditahan ikut merasa.....



merasa bersalah karena saksi sebagai orang tua kurang tanggap atau kurang cepat didalam menanggapi atau mencari penyelesaian atas permasalahan ini dengan baik.

- Bahwa, selaku orang tua saksi juga ikut bertanggung jawab atas musibah yang dialami oleh korban sehingga saksi juga telah berusaha datang kerumah korban untuk mencari jalan yang terbaik didalam penyelesaian permasalahan ini supaya permasalahan ini tidak sampai kejalur hukum dan untuk itu dari saksi maupun orang tua saksi korban telah membuat surat pernyataan yang isinya pada intinya antara kedua belah pihak yaitu orang tua terdakwa dengan orang tua saksi korban saling memaafkan dan tidak akan melanjutkan permasalahan ini kejalur hukum dan dari terdakwa sendiri berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa, saksi selaku orang tua terdakwa masih mampu untuk mengarahkan terdakwa untuk lebih berhati-hati didalam bertindak dan untuk menghindari supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya saksi akan berusaha memberikan pemahaman agama yang lebih baik dan saksi akan berusaha lebih ketat didalam mengawasi pergaulan terdakwa diluar rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan orang tua terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, hasil LITMAS dari BAPAS Kelas I Denpasar, maka diperoleh **fakta fakta sebagai berikut :**

Bahwa, benar saat ini terdakwa lahir pada tanggal 23 Pebruari 1996, sehingga saat kejadian yaitu tanggal 31 Agustus 2012 terhadap terdakwa masih tergolong anak-anak belum genap berusia 18 tahun.

Bahwa.....



Bahwa, saksi korban yaitu SAKSI KORBAN saat kejadian masih duduk dikelas 2 SMP dan saksi korban lahir pada tanggal 13 Maret 1999 sehingga saat kejadian yaitu hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 saksi korbanpun masih tergolong anak-anak karena belumgenap berusia18 tahun.

Bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak kenal dan baru kenal pada hari kejadian yaitu hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 yang pada saat itu diperkenalkan oleh teman terdakwa yang bernama Dewa Putu Adi Suantara Putra alias Dewa Mandak dilapangan umum Mengwi pada saat saksi korban bertemu dengan Dewa Mandrak yang kebetulan pada waktu Dewa Mandrak datang ke lapangan umum Mengwi juga bersama terdakwa dan teman-temannya yang lainnya yaitu I Kadek Adi Widiantera als. Dandi, I Putu Herdiana Putra als. Herdi, Dewa Putu Adi Suantara Putra als. Dewa Mandrak.

Bahwa, diawali dilapangan umum Mengwi tersebut terdakwa sempat ngobrol dengan saksi korban dan terdakwa juga sempat menanyakan usia saksi korban juga tempat sekolahnya bahkan dari ngobrol tersebut diantara mereka sudah saling akrab sehingga pada waktu saksi korban diajak ke stadion bulu tangkis oleh terdakwa saksi korban tidak keberatan.

Bahwa, begitu mereka sampai didalam stadion bulutangkis terdakwa memegang tangan saksi korban yang kemudian mencium pipi kiri saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat menepis tangan terdakwa dank arena banyak teman terdakwa didalam stadion tersebut kemudian saksi korban oleh saksi I Made Sudian alias Dedut tangan saksi korban ditarik untuk masuk kedalam kamar mandi didalam stadion yang kemudian diikuti oleh terdakwa.

Bahwa.....



Bahwa, didalam kamar mandi kembali terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban begitu juga dengan saksi I Made Sudian alias Dedut ikut mencium pipi saksi korban, dan setelah itu mereka keluar bersama-sama dan sekitar jam 16.00 WITA mereka pulang.

Bahwa, pada waktu kejadian diluar kamar mandi perbuatan terdakwa yang memegang tangan saksi korban kemudian mencium pipi saksi korban sempat direkam dengan HP milik teman saksi korban yang juga teman terdakwa yaitu Dewa Mandrak yang hal tersebut saksi lakukan karena dia juga merasa bertanggung jawab atas keberadaan saksi korban diantara teman-temannya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

Bahwa, HP milik Dewa Mandrak kemudian dipinjam oleh temannya dan dari temannya tersebut rekaman perbuatan terdakwa terhadap saksi korban diketahui oleh masyarakat dan orang tua saksi korban.

Bahwa, akibat rekaman perbuatan terdakwa kepada saksi korban tersebut saksi korban menjadi malu baik dilingkungan tempat tinggalnya maupun disekolahnya begitu juga dengan keluarga saksi korban merasa malu atas perbuatan terdakwa tersebut.

Bahwa, diantarakeluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban telah berdamai dan atas maksud mereka telah tertuang didalam surat perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak, namun oleh karena surat perdamaian tersebut dibuat setelah orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut sehingga atas laporan orang tua saksi korban tetap dilanjutkan dan diproses secara hukum didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut umum Hakim akan mempertimbangkan.....



mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 82 Undang Undang No.23 tahun 2002 atau dakwaan kedua melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Hakim akan langsung membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan khususnya apabila dihubungkan dengan usia saksi korban yang masih tergolong anak-anak karena belum genap berusia 18 tahun, sehingga Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam didalam pasal 82 Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** adalah unsur subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak dimana orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani sehingga dia dapat atau mampu berbuat atau melakukan perbuatan hukum dan dia mampu juga untuk mempertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya.

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu TERDAKWA ANAK yang didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi juga orang tua terdakwa dengan demikian Penuntut Umum didalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa didalam pasal 82 dari Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 ini didalam melakukan perbuatan cabul tersebut diawali dengan beberapa keadaan atau cara yang keadaan atau cara tersebut mempunyai sifat alternatif dalam arti apabila satu tindakan atau cara untuk dilakukannya perbuatan cabul telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka telah dapat untuk terbuhtinya unsur kedua dari pasal 82 ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa saksi korban yaitu SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 13 Maret 1999 sehingga pada saat kejadian atas diri saksi korban yaitu pada tanggal 31 Agustus 2012 dia belum genap berusia 18 tahun atau masih tergolong anak-anak sehingga tepat apabila terhadap kejadian yang dialaminya diterapkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang Undang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dilain pihak terungkap dipersidangan dan
dari.....



dari surat yang terlampir didalam berkas perkara ini atas terdakwa lahir pada tanggal 23 Pebruari 1996 sehingga pada saat kejadianpun atas diri terdakwa belum genap berusia 18 tahun atau masih tergolong anak-anak sehingga atas perkara yang dihadapi oleh terdakwa perlu pula diperhatikan Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 yaitu Undang Undang tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan atau tindakan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum khususnya dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan antara terdakwa dengan saksi korban sebelum kejadian tidak saling tahu dan tidak saling kenal dan baru pada tanggal 31 Agustus 2012 tersebut sewaktu saksi korban mengadakan pertemuan dengan temannya yaitu saksi Dewa Putu Adi Suantara Putra alias Dewa Mandrak yang juga teman dari terdakwa sendiri di lapangan umum Mengwi Kab.Badung.

Menimbang, bahwa didalam pertemuan tersebut dari saksi Dewa Putu Adi Suantara Putra alias Dewa Mandrak datang bersama teman-temannya yaitu I Made Sudiana alias Dedut, saksi I Kadek Adi Widiantra alias Dandi, saksi I Putu Herdiana Putra alias Herdi dan terdakwa I Made Dwi Mika alias Tuyul alias Kadek.

Menimbang, bahwa atas diri terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak saling kenal dan baru pada hari itu mereka berkenalan dan pada saat itu terdakwa juga mengetahui kalau saksi korban masih duduk dikelas 2 SMP begitu juga terdakwa mengetahui kalau saksi korban saat itu baru berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengetahui saksi korban.....



korban masih tergolong anak-anak dan tidak ada hubungan apapun dengan saksi korban terdakwa telah berusaha untuk mencium pipi kiri dari saksi korban yang pada waktu itu sebagaimana keterangan saksi korban dia merasa keberatan atas tindakan terdakwa sehingga dia berusaha untuk menghindar dengan cara menjauhkan kepalanya dari terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban oleh terdakwa ditarik tangannya untuk diajak kedalam stadion bulu tangkis yang tidak jauh dari lapangan umum tersebut yang hal itu terdakwa lakukan karena dilapangan umum tersebut banyak teman terdakwa juga karena tempatnya yang terbuka.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi korban berada didalam stadion bulu tangkis kemudian terdakwa memeluk saksi korban dari belakang yang pada waktu itu badan saksi korban bersandar didinding dan posisi tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa yang keadaan tersebut mengakibatkan saksi korban sulit untuk bergerak dan menghindar kemudian kembali terdakwa mencium pipi saksi korban dan saksi korban berusaha untuk menghindar dengan cara tangan terdakwa dihempaskan atau dipaksa untuk terlepas dari badan saksi korban supaya badan saksi korban bebas dari pelukan tangan terdakwa dan akhirnya terlepas.

Menimbang, bahwa setelah tangan terdakwa terlepas dari badan saksi korban kemudian tangan saksi korban ditarik oleh saksi I Made Sudiana alias Dedut untuk dibawa masuk kedalam kamar mandi yang ada didalam stadion dan terdakwa pada waktu itu juga mengikuti saksi korban dan saksi I Made Sudiana alias Dedut untuk masuk kedalam kamar mandi dan didalam kamar mandi kembali terdakwa memeluk saksi korban.....



korban dan mencium pipi dan bibir saksi korban begitu juga dengan saksi I Made Sudiana alias Dedut telah pula mencium pipi saksi korban yang pada waktu itu sebagaimana keterangan saksi korban posisi badan saksi korban bersandar atau dipepetkan dengan dinding kamar mandi juga sedang teman terdakwa yang lainnya menunggu diluar kamar mandi.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang dilakukan didalam gedung stadion bulu tangkis oleh saksi Dewa Putu Adi Suantara Putra alias Dewa Mandrak telah direkam dengan HP milik saksi yang tujuan saksi oleh karena saksi korban adalah temannya sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap saksi korban maka dia juga ikut bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mencium pipi dan bibir saksi korban dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa telah menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban kedalam gedung stadion bulu tangkis kemudian memeluk badan saksi korban dari belakang dan memegang tangannya dengan cara menghimpit badan saksi korban kedinding gedung mengakibatkan saksi korban susah untuk bergerak dan perbuatan terdakwa yang dilakukan didalam kamar mandi yang waktu itu terdakwa juga telah memegang tangan saksi korban dan menghimpit badan saksi korban kedinding kamar mandi yang berakibat saksi korban tidak dapat bergerak dengan bebas menurut Majelis cara-cara tersebut merupakan cara paksaan yang dilakukan oleh terdakwa untuk mencium pipi dan bibir saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang telah direkam oleh saksi Dewa Mandrak dengan HP miliknya menurut Hakim justru berakibat positif karena apabila tidak ada tindakan saksi Dewa Mandrak untuk merekam perbuatan tersebut kemungkinan adanya.....



adanya perbuatan terdakwa lebih dari itu bisa saja terjadi dan adanya rekaman di HP milik saksi Dewa Mandrak perbuatan terdakwa dapat terungkap.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut dari keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban telah terjadi perdamaian yang perdamaian tersebut tertuang didalam surat perdamaian, namun oleh karena surat perdamaian tersebut dibuat setelah terhadap terdakwa ditangkap dan diproses di Kepolisian dari pihak kepolisianpun tidak dapat menghentikan pemeriksaan meskipun dari kedua belah pihak telah terjadi perdamaian

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya upaya perdamaian oleh kedua belah pihak dan karena atas laporan orang tua saksi korban terhadap terdakwa tetap diproses dan dilanjutkan kepersidangan maka Pengadilanpun tetap melanjutkan pemeriksaan didepan persidangan dan dari pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa yang belum dewasa karena belum genap berusia 18 tahun telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang juga masih tergolong anak-anak karena belum genap berusia 18 tahun dimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali dengan usaha terdakwa untuk lebih dekat dengan saksi korban dengan cara mengobrol dilapangan umum Mengwi dan kemudian menarik tangan saksi korban untuk diajak kestadion bulu tangkis dan sesampai didalam gedung stadion tubuh saksi korban dihipit kedinding begitu juga sewaktu didalam kamar mandi stadion dengan cara yang sama sehingga saksi korban tidak dapat bergerak meskipun pada waktu itu dia berusaha untuk melepaskan diri dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka
perbuatan.....



perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada intinya didalam pembelaannya tersebut bukan/tidak mengenai segi yuridisnya, melainkan mengenai pengakuan terdakwa atas perbuatannya dan alasan-alasan agar terdakwa diberi keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan terdakwa bukan menyangkut hukumnya maka hal tersebut akan dipertimbangkan didalam menentukan berat ringannya hukuman bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang didasarkan dari apa yang disampaikan terdakwa diatas, dengan memperhatikan sifat terdakwa yang masih anak-anak dihubungkan dengan ketentuan dari pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 maka secara acontrario dapat ditafsir bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak maksimal $\frac{1}{2}$ dari minimal ancaman pidana bagi orang dewasa sebagaimana Yurisprudensi No.2824 K/Pid/2006 jo. Yurisprudensi No.695

K/Pid/2006.....



K/Pid/2006 jo No.277 K/Pid/2007.

Menimbang, bahwa disamping itu karena masih tergolong anak-anak maka dalam pemahaman akibat perbuatannya tidak dapat dipahami oleh terdakwa layaknya pemahaman oleh orang yang telah dewasa.

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian yang dikarenakan sifat terdakwa yang masih anak-anak yang masih polos yang hal ini juga akan dijadikan pertimbangan Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hakim akan memperhatikan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan LITMAS oleh BAPAS Kelas I Denpasar atas terdakwa yang akan dijadikan pertimbangan pula didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam hasil LITMAS atas terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa oleh karena terdakwa tergolong anak-anak sehingga dalam bertindakpun tidak memikirkan lebih jauh akibat dari perbuatannya meskipun dia menyadari perbuatannya tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban mengingat saksi korban masih anak-anak dan baru dikenal pada waktu kejadian.

Menimbang, bahwa disamping itu dari hasil LITMAS juga mendapatkan bahwa terdakwa sampai terjatuh masalah hukum ini karena orang tua terdakwa terlalu percaya terhadap terdakwa yang menurut penilaian BAPAS kepercayaan tersebut didasarkan dari keberadaan terdakwa apabila berada dirumah tanpa mengetahui pergaulan terdakwa diluar rumah disamping itu untuk saat ini terdakwa yang membantu orang tuanya didalam mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan.....



kehidupan keluarganya.

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim pun juga memperhatikan saksi korban dan keluarganya yang telah merasa malu atas beredarnya rekaman perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang keadaan tersebut berakibat saksi korban disekolah juga merasa malu begitu juga dilingkungan dia bertempat tinggal begitu juga dengan keluarga besar saksi korban mengingat kekerabatan di Bali sangatlah kental sehingga mereka saling memantau terhadap keluarga besarnya.

Menimbang, bahwa juga dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bertujuan juga sebagai efek jera bagi terdakwa sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya juga sebagai pelajaran bagi teman-teman terdakwa khususnya yang berada ditempat kejadian supaya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selain hal yang telah diuraikan tersebut diatas, perlu dipertimbangkan pula hal-hal dibawah ini didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa masih tergolong anak-anak.
- Terdakwa menyesal atas perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa baik saksi korban maupun keluarga besar saksi korban merasa malu dilingkungan mereka bertempat tinggal dan saksi korban pun atas perbuatan terdakwa yang telah tersebar melalui HP tersebut mengakibatkan saksi korban malu juga dilingkungan.....



dilingkungan sekolahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini putusan mana oleh Majelis telah dianggap sepadan atau setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan yang atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi dan atas barang bukti dimaksud telah dilakukan sita secara sah maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana didalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 22 ayat (1) KUHP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan.

Mengingat pasal 82 Undang Undang No.23 tahun 2002 jo. Undang Undang No.3 tahun 1997, serta peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan membayar denda sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3 Menetapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
4. Menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam,
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam,
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bergambar didepan dan dibelakang,
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam,
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda dengan gambar dibagian depan,
 - 1 (satu) potong celana panjang strait warna biru dongker,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah).

Demikian diputus pada hari RABU tanggal 12 Desember 2012 oleh kami ERLY SOELISTYARINI, SH MHum Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUASTIKA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NI WAYAN YUSMAWATI, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Petugas BAPAS KELAS I DENPASAR serta orang tua terdakwa ;

Panitera Pengganti ;

Ha k i m ;

KETUT SUWASTIKA,SH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.,M.Hum

Catatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menrima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Desember 2012, Nomor: 1074/Pid.An/2012/PN.Dps. ;-----

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA,SH.